

1507099-30.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2073282/2019 - 15º D.P. DR. LUC.

H BEIGUELMAN, 2269895 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2073282 - 15º D.P. DR. LUC.

H BEIGUELMAN

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELL EDUARDO LIBERTI SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507099-30.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507099-30.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2073282/2019 - 15º D.P. DR. LUC.

H BEIGUELMAN, 2269895 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2073282 - 15º D.P. DR. LUC.

H BEIGUELMAN

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHELL EDUARDO LIBERTI SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

MICHELL EDUARDO LIBERTI SILVA, qualificados nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e III, e § 2º-A, inciso I do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 16h00, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face de Sergio Melo da Silva, em serviço de transporte de valores, a quantia de € 9.700,00 (nove mil e setecentos euros), um capacete e uma chave da motocicleta de placas FKL-9275, pertencentes à empresa "Advanced Corretora de Câmbio Ltda".

Consta dos autos que o denunciado e seus comparsas, a bordo de duas motocicletas e cientes de que a vítima realizava transporte de valores à serviço da empresa-vítima, decidiram abordá-lo no local onde Sérgio realizaria uma entrega. Exibindo uma arma de fogo, o acusado e seus comparsas anunciaram o roubo, exigindo a entrega dos valores trazidos pela vítima, além de terem subtraído o capacete e a chave da motocicleta que a vítima usava. Após, o réu fugiu juntamente com seus comparsas.

Ocorre que, em 08 de março de 2019, o acusado foi preso em flagrante pela prática de roubo à funcionários de corretora de câmbio, oportunidade em que a vítima Sérgio foi chamado a Delegacia de Polícia, onde efetuou o reconhecimento do acusado.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2019 (fls. 47)
O acusado foi citado pessoalmente (fls.66), tendo ofertado resposta à acusação (fls. 71).

Ausente hipótese de absolvição sumária, na forma do que dispõe o artigo 397 do Código Processo Penal, determinou-se o prosseguimento do feito (fls.72).

Durante a audiência de instrução foram inquiridas a vítima e uma testemunha arrolada em comum (fls.96/97) e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 138/141).

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu pela declaração de improcedência da ação penal, ante a ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma, e aplicação de aumento mínimo de 1/3 pela presença das causas de aumento remanescente. Requereu ainda, em hipótese de concurso de causas de aumento, a incidência apenas aquela de maior aumento. No mais, pela fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena e concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 139/141).

É o relatório.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática dos delitos narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 06/10 e 11/14), auto de reconhecimento pessoal (fls.16), relatório de investigação (fls. 20/25), bem como por toda prova oral colhida em Juízo.

A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa do acusado. Vejamos:

A vítima Sergio Melo da Silva, ouvida em Juízo, reconheceu o acusado. Disse que na

época trabalhava na empresa Advanced Corretora de Câmbio, e transportava valores (dólar, euros), sendo que foi assaltado duas vezes pelo acusado, em dois locais diferentes. Acrescentou que o transporte era realizado de moto, que as pessoas realizavam a compra na empresa, e após o depoente fazia a entrega. Que sofreu dois assaltos, um em Guarulhos, e outro em São Paulo, na travessa da Paulista. No dia dos fatos relatados na denúncia estava descendo a rua quando viu umas motos suspeitas na esquina anterior. Quando encostou a moto em frente à residência em que iria realizar a entrega, o acusado já se aproximou com a arma em punho, sendo que o depoente de imediato já o reconheceu do assalto anterior. Que o acusado chegou falando que não queria nada do depoente, e não levou seus documentos, carteira ou celular. Disse que queria apenas os dólares, e que não iria fazer nada com a vítima. Que o assaltante “deu uma geral” na vítima, onde localizou não somente os envelopes que iria entregar naquele momento, mas também dos outros lugares que iria. Estavam em duas motos, no total de três pessoas. Que teve subtraído ainda seu capacete, e a chave da moto. Não se recorda o valor subtraído. Que o indivíduo estava armado com uma pistola cromada. A motocicleta que o depoente dirigia não possuía nenhum logotipo que indicasse a empresa em que trabalhava. Inclusive também não utilizavam uniformes, para não chamar atenção. Acredita que o réu já sabia que iria parar naquele local, pois foi abordado já em frente a residência, da mesma forma que ocorreu da outra vez. Durante a abordagem o réu falava que era “fita dada”, “não quero nada seu, só os dólar”. Disse que não foi seguido saindo da empresa em que trabalhava. Quando saía para fazer as entregas não tinha conhecimento do valor e da moeda que estava sendo transportada. A conferência era realizada na presença do cliente, ao chegar no local da entrega. Acredita que provavelmente a informação foi passada ao réu, tendo confirmado a suspeita quando foi assaltado pela segunda vez, pela mesma pessoa. Confirmou o reconhecimento feito na Delegacia. Afirmou que o procedimento adotado foi o mesmo do Juízo. Devido os assaltos que sofreu, havia registrado boletim de ocorrência na Delegacia, tendo deixado o contato da empresa. Não viu nenhuma foto do acusado antes de realizar o reconhecimento da Delegacia. O assalto foi realizado no período da tarde, após as 14 horas. Que o assaltante não utilizava capacete, máscara ou touca. Disse que possui gravação do momento do assalto. Não sabe dizer se a arma utilizada era verdadeira, ou falsa, podendo afirmar apenas que era cromada e que pode sentir quando o indivíduo encostou-a em sua barriga que era uma arma de ferro. Não houve disparo de arma de fogo em nenhum dos dois assaltos que sofreu. As placas das motos utilizadas no assalto estavam “tampadas”.

Por sua vez, Rafael Augusto Ferreira Cocito, delegado de polícia, relatou que não presidiu a investigação, e que a assinatura constante do auto de reconhecimento de fls. 16, é de seu colega de profissão Danilo Augusto Ferreira. Dessa forma, não trouxe nenhuma informação complementar aos autos.

O acusado Michell Eduardo Liberti Silva, interrogado em juízo, limitou-se a dizer que não é o autor do delito em questão, e que estava na praia no dia dos fatos.

Como se demonstra nos autos, a confissão do acusado restou isolada nos autos, destoando de todo o conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Destarte, verifica-se que o reconhecimento firme e seguro da vítima, tanto em solo policial, quanto em Juízo, não deixa dúvidas de que o réu foi o autor do delito em questão. No caso em tela, a vítima assevera em diversas oportunidades que o mesmo indivíduo o teria assaltado em duas oportunidades distintas, e que também o teria reconhecido no processo que tramitou na comarca de Guarulhos. Nada há nos autos que possa suggestionar qualquer descrédito ao reconhecimento realizado. Soma-se ainda o fato de que a vítima narrou de forma coesa e, com riqueza de detalhes toda ação do acusado. Em nenhum momento se contradisse, ou se confundiu em sua versão.

O ofendido é pessoa totalmente desconhecida do réu e não teria, por evidência,

interesse em incriminar inocentes.

Assim "No crime de roubo, é crucial a palavra da vítima, desde que coerente e segura, sendo, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial." (Apelação nº 1.285.333/1- Santo André - 12ª Câmara - Relator: Antonio Mansur - 4.2.2002 - V. U. (Voto nº 5.998). No mesmo sentido: Apelação nº 1.295.237/1 - Mauá - 14ª Câmara - Relator: Cardoso Perpétuo - 5.3.2002 - V. U. (Voto nº 6.708). "PROVA. O Pleno desta Corte em julgado que data de maio de 1968 (Ver. Crim. 2.731, da comarca de Casa Branca), assentou, pelo voto líder do min. Azevedo Franceschini que, "no campo probatório, a palavra da vítima de batedor de carteira é sumamente valiosa, pois, visando apenas à recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo sobre atuação de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e não acusar inocente" (Apel. Crim. nº 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto nº 7.192). Cf. também: Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11ª Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto nº 7.971. "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341). "Em crime de roubo, as palavras das vítimas, se coerentes e uniformes, são meios válidos de convencimento, bastante para reforçar as confissões extrajudiciais e impedir qualquer dúvida no espírito do julgador" (TACRIM - SP - AC - Rel. Abreu Machado - RJD 13/128). "Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACRIM - Ap. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.07.86 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). "Não há desmerecer o valor da palavra da vítima : ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. "Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade" (TACRIM - Ap. nº 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti). "A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (TACRIM - Ap. nº 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).

No mais, o acusado não produziu qualquer prova que o pudesse inocentar da acusação. Ao contrário, limitou-se a dizer que não estava na cidade no dia dos fatos, não arrolando nenhuma testemunha que pudesse confirmar sua versão. Também não cuidou de trazer aos autos comprovantes de pedágio, comprovante de cartão, fotos, ou qualquer outro elemento apto a corroborar a versão apresentada.

Do que se constata dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 6/10, é que somente foi possível a identificação do réu quando fora detido em flagrante delito praticando crime de igual natureza, valendo-se do mesmo "modus operandi". Restou evidente que o réu se especializou na prática desse tipo de crime, agindo com provável ajuda de outros funcionários, que lhes informava os horários e locais das entregas, fazendo assim com que os "entregadores" dos valores comercializados pelas casas de câmbio se tornassem alvos fáceis da conduta delituosa.

A habitualidade do acusado na prática de roubo é evidente. Da sua vasta folha de antecedentes (fls. 142/173) verifica-se que trata-se de réu multireincidente, que faz da criminalidade seu meio de vida.

As causas de aumento de pena são evidentes.

Imprescindível recordar ainda que pouco importa, embora respeitáveis posicionamentos em sentido diverso, não ter sido a arma apreendida e submetida a

exame pericial para o reconhecimento da causa de aumento de pena, uma vez que o essencial é que seja a arma idônea à efetivação da violência ou da grave ameaça, causando grande temor às vítimas, o que ocorreu no caso em testilha. Ressalta-se que o réu, objetivando lograr êxito em sua empreitada criminoso, chegou encostar a arma que estava em sua posse na barriga do ofendido, oportunidade em que pode perceber tratar-se de uma arma de ferro.

Adotando tal posicionamento: "O fato de não ter sido apreendida a arma utilizada no crime não impede o reconhecimento da qualificadora no delito de roubo, vez que tal circunstância, bem como a eficácia lesiva do instrumento, são irrelevantes para aferir-se a majorante, pois o que importa é a intimidação da vítima, que pode ocorrer até com o uso de revólver de brinquedo por parte do agente" (TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - RJD 27/192. Ainda no sentido do texto: RJD 10/117, 19/159, 22/377, 23/353, 26/188, apenas a título exemplificativo).

De mais a mais, entendo que a palavra da vítima e o subsídio testemunhal bastam à comprovação do emprego de arma, sendo dispensável, consequentemente, atestação pericial da eficácia vulnerante do instrumento com que exercida a grave ameaça, até porque as condições operacionais da arma são indiferentes à verificação de que se revelou apta a atemorizar o sujeito passivo (TACRIM SP - Ap. nº 764.633/0 - Rel. Corrêa de Moraes. No mesmo sentido: RJDTACrim 22/377, 24/326, 26/188, 229/239 e 465).

Analisando o assunto, o festejado jurista Nélson Hungria nos ensina que "Não é preciso que a arma seja efetivamente manejada, bastando que seja portada ostensivamente, como uma ameaça implícita. A ameaça com uma arma ineficiente (ex.: revólver descarregado) ou fingida (ex: um isqueiro com feitiço de revólver), mas ignorando a vítima tais circunstâncias, não deixa de constituir a majorante, pois a ratio desta intimidação da vítima, de modo a anular-se a capacidade de resistir. Pela mesma razão, é irrelevante indagar-se se o agente, ao empunhar ameaçadoramente mesmo uma arma eficaz, estava, ou não, simulando o propósito de atacar a vítima, desde que esta efetiva e razoavelmente se intimidou" (in Comentários ao Código Penal, Forense, 3ª ed., 1967, vol. VII, nº 22, p. 58).

Também restou devidamente configurada a causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas. O acusado, com unidade de desígnios, perpetrou o delito de roubo acompanhado de outros dois indivíduos que as investigações não conseguiram identificar. A vítima também foi clara no sentido de indicar que o réu e os demais indivíduos estavam em duas motos, sendo um em uma moto, e dois em outra, e que um deles inclusive apressava o réu durante a abordagem.

A causa de aumento prevista no inciso III, do parágrafo 2º, de igual modo verifica-se presente, isso porque o acusado tinha pleno conhecimento de que o ofendido fazia transporte de valores. Aliás, como já mencionado, se aperfeiçoou neste tipo de crime. Corrobora-se a isso o fato de não ter levado objetos pessoais do ofendido, como carteira e celular, exigindo somente os valores que transportava. A subtração do capacete e chave da moto, se deu apenas para evitar que a vítima fosse atrás dele.

Por todo o exposto, de rigor a condenação do réu por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos II e III, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

A culpabilidade, entendida como índice de reprovação da conduta, foi normal à espécie, no entanto, verifico que o acusado tem péssimos antecedentes (autos 1507107-07.2019.8.26.0050, 1507119-21.2019.8.26.0050, 1507092-38.2019.8.26.0050, 1506592-69.2019.8.26.0228), sendo pessoa imersa na criminalidade, voltado à prática

de delitos patrimoniais, a denotar má conduta social e personalidade avessa aos preceitos éticos e morais que presidem a vida em sociedade razão pela qual, aliado aos demais elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal, elevo a pena base em 1/3, a qual fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, além de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se presente a agravante da reincidência específica (autos 0052282-89.2005.8.26.0050, 0073461-64.2014.8.26.0050, 0076905-18.2008.8.26.0050), motivo pelo qual elevo a pena-base no patamar de 1/6, totalizando permanecendo a pena em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, e 20 (vinte) dias, além de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, visualiza-se a presença de duas causas de aumento de pena, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, além da causa de aumento prevista no parágrafo 2º-A, inciso I.

Com o advento da Lei nº 13.654/18 as causas de aumento atinentes ao concurso de pessoas, ciência do agente que a vítima estava em serviço de transporte de valores, e emprego de arma de fogo passaram a integrar parágrafos distintos do artigo 157 do Código Penal (§ 2º e § 2º-A). De rigor a incidência das três agravantes, até por conta da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito do tema:

Também não prospera a alegação da digna defesa no sentido de ser caso de afastamento da incidência concomitante de duas causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal (§2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, ambas do artigo 157). Por sinal, é possível se extrair esse entendimento da simples leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual versa que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição". A esse respeito, aliás, destaca-se lição de Cléber Masson, segundo o qual:

"b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (in MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 747).

(15ª Câmara Direito Criminal do Tribunal Justiça São Paulo - Apelação Criminal nº 0004367-78.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, Registro n. 2019.0000472838, Rel. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, julgado em 13.06.2019).

Isto posto, a pena é acrescida de um terço (8 anos, 3 meses e 10 dias, além de 20 dias-multa) e a seguir de dois terços, totalizando 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, além de 32 (trinta e dois) dias-multa.

O regime inicial da pena privativa da liberdade será o fechado, dado os maus antecedentes, a reincidência e a gravidade em concreto da ação delituosa do réu, bem como a quantidade de pena imposta.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu MICHELL EDUARDO LIBERTI SILVA, qualificado nos autos, à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, de reclusão, em regime fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, II e III, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Considerando-se que o acusado permaneceu preso durante todo o procedimento penal,

não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Adicione-se que o réu é portador de maus antecedentes criminais e ostenta a condição de reincidente específico.

Inviável, neste momento, a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena – visto que o simples tempo de prisão (requisito objetivo) não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso, mormente a análise do requisito subjetivo ou mérito do recluso durante o período de reclusão. E a respeito disso, gize-se, não há qualquer informação nos autos. Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da execução, onde as condições objetivas e subjetivas do condenado e seu merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos termos do artigo 66, III "c", da Lei de Execução Penal.

Nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o ofendido acerca do teor desta sentença.

Tratando-se de réu que se encontra-se recolhido, recomende-se no presídio em que se encontra, expedindo-se guia de recolhimento provisória para início da execução da pena.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, providencie-se as comunicações e anotações de praxe, inclusive junto ao sistema informatizado, arquivando-se os autos a seguir.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA